



P U T U S A N

Nomor 76/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

AFRIZAL, Karyawan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3175071604720018, beralamat tempat tinggal di Jl. Cipinang Muara I No. 18, RT 006/RW 003, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur 13430, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Astro P. Girsang, S.H., M.H., Siti Handayaningsih, S.H., M.H., Darmini Widjayanti, S.H., dan Sandro Bonar Marbun, S.H.**, Para advokat pada kantor hukum Girsang Handayani & Partners, beralamat di Citra Tower, Tower Utara Lt. 2 Unit F1, Jalan Benyamin Suaeb A6, Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Melawan

PT ALT GME BUNGALUN KARIORANG (KSO Pertamina EP – ALT GME Bungalun Kariorang), Perseroan Terbatas yang beralamat kantor di Gedung Cyber 1 Lt. 6 Jalan Kuningan Barat No. 8, Jakarta Selatan, diwakili oleh Ir. Santoso Halim selaku Direktur Utama PT. ALT GME Bungalun Kariorang , dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Achmad Faisal, S.H., M.H. Dkk, Para Advokat dan konsultan Hukum dari Law Office Achmad Faisal & Partners beralamat dan berkantor di gedung Mten Lt.12 Jl. Kapten Tendean, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan mampang Prapatan, Jakarta selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 April 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat dalam perkara ini;



Setelah memeriksa bukti-bukti dari kedua belah pihak yang berperkara yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Maret 2023 dengan nomor registrasi: 76/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Adapun gugatan perkara *a quo* diajukan dengan dasar-dasar sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah pekerja pada PT. ALT GME Bungalon Kariorang (*in casu* **TERGUGAT**) yang diangkat sebagai **karyawan tetap** berdasarkan surat keputusan General Manager No. SK-006/KSO PEP-AGBK/DIR/II/16 tertanggal 1 Februari 2016 dengan Jabatan sebagai **Petroleum Engineer**;
2. Bahwa sebagai pekerja, tugas **PENGGUGAT** antara lain sebagai berikut:
 - melakukan persiapan data teknis untuk rencana pemboran sumur;
 - merencanakan persiapan data teknis untuk pekerjaan produksi sumur;
 - menyiapkan dokumen tender untuk rencana pekerjaan;
 - menyiapkan rencana untuk pekerjaan dan anggaran dalam bentuk *Business Plan*;
 - menyiapkan data-data teknis dan finance untuk mengajukan program kerja dan anggaran dalam bentuk *Work Program & Budget (WP&B)* kepada *Business Partnership* PT. Pertamina EP;
 - diskusi dan *meeting* dengan tim teknis *Business Partnership* PT. Pertamina EP.
 - *meeting* rutin, mempresentasikan dan melaporkan rencana, dan realisasi WP&B internal dan ke *Business Partnership* PT. Pertamina EP secara berkala (*monthly, quarterly & yearly*);
 - laporan rutin, *meeting* operasional, dan HSSE (*Health Safety Security Environment*) setiap bulan ke *Business Partnership* PT. Pertamina EP;
 - *meeting* rutin WP&B secara berkala (*monthly, quarterly, final* dan realisasi) dengan *Business Partnership* PT. Pertamina EP dan SKK Migas;
 - membuat RJPP (Rencana Jangka Panjang Perusahaan);
 - rencana / estimasi produksi dan keekonomian program kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan dokumen pengajuan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja (RPTK) periode per tanggal 1 Juli 2016 s.d. 30 Juni 2018, jabatan **PENGGUGAT** yang dahulu ditempatkan sebagai *Petroleum Engineer* kemudian diangkat menjadi *Head of Operation Engineer*;
4. Bahwa **PENGGUGAT** berdasarkan Surat Keputusan tersebut seharusnya menerima upah setiap bulannya dari **TERGUGAT** sebesar Rp. 40.959.184,- (empat puluh juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh empat rupiah) dan tunjangan karyawan sebesar Rp. 14.705.945,- (empat belas juta tujuh ratus lima ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) sehingga total upah kotor perbulan ialah Rp. 55.665.129,- (lima puluh lima juta enam ratus enam puluh lima ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) dengan perhitungan *take home pay* Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per bulan;
5. Bahwa faktanya upah yang diterima **PENGGUGAT** melalui transfer ke rekening Bank Mandiri milik **PENGGUGAT** hanya sampai bulan Agustus 2016 dan terhitung sejak bulan September 2016 tidak lagi menerima upah dan hak-haknya sebagai pekerja, akan tetapi mengingat **PENGGUGAT** memiliki hubungan baik dengan Bapak Karsani Aulia selaku direktur saat itu dan diberi tahu bahwa **TERGUGAT** sedang berupaya mencari investor, maka **PENGGUGAT** tetap melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai tenaga kerja;
6. Bahwa karena sampai dengan bulan Maret 2017 **TERGUGAT** tidak juga membayar upah **PENGGUGAT** maka pada tanggal 13 Maret 2017 antara **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT** membuat “Pengakuan Hutang” yang antara lain menyebutkan:
 - a. **TERGUGAT** mengaku telah berhutang kepada **PENGGUGAT** dan sanggup membayar lunas gaji **PENGGUGAT** yang sejak bulan September 2016 sampai Maret 2017 belum dibayarkan;
 - b. Jumlah utang tersebut akan dibayarkan maksimal 1 (satu) tahun sejak tanggal pengakuan utang ditandatangani.
 - c. **TERGUGAT** menanggung utang gaji, BPJS dan Pajak.
7. Bahwa dengan adanya Pengakuan Hutang tersebut **PENGGUGAT** berharap pada bulan April 2017 upahnya dibayar kembali walaupun yang bulan sebelumnya akan di bayar kemudian. Namun faktanya pada bulan-bulan berikutnya **TERGUGAT** tidak juga melakukan pembayaran upah **PENGGUGAT**;

Halaman 3 dari 36 Putusan No.76/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa **TERGUGAT** selalu beralasan investor belum ada sehingga keuangan perusahaan agak terganggu, lalu menyesuaikan jam kerja dari bergilir / dijadwal yang hadir di kantor hingga sebagian besar pekerjaan dilakukan secara *online* dan *mobile*. Walaupun demikian **PENGUGAT** tetap bekerja memenuhi kewajiban dan rutin mengikuti rapat-rapat dengan pihak PT. Pertamina EP;
9. Bahwa **PENGUGAT** sampai dengan bulan Februari 2021 masih tercatat sebagai **Exploration Manager** pada KSO Pertamina EP – PT. ALT GME Bungalon Kariorang (*in casu* **TERGUGAT**) sebagaimana Data Wakil Kepala Teknik Nomor : WKT-005/EP0000/2021-SO tanggal 2 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Pertamina EP selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam KSO antara PT. Pertamina EP dan **TERGUGAT**;
10. Bahwa berdasarkan informasi yang **PENGUGAT** terima sejak bulan Juni 2021 **TERGUGAT** sudah masuk investor baru sehingga kembali beroperasi secara normal, informasi tersebut tidak pernah diberitahukan kepada **PENGUGAT** secara resmi oleh **TERGUGAT** namun secara perlahan **PENGUGAT** sudah tidak pernah dilibatkan lagi dalam kegiatan operasional perusahaan;
11. Bahwa sampai dengan saat ini **TERGUGAT** belum juga memenuhi hak-hak **PENGUGAT**, oleh karena ketidakjelasan mengenai pembayaran upah tersebut, **PENGUGAT** juga meminta untuk diputuskan hubungan kerjanya dan diberikan semua hak-hak **PENGUGAT** sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
12. Bahwa **PENGUGAT** adalah pihak yang sangat dirugikan dengan ketidakjelasan status hubungan kerja, tidak dibayarnya Upah, Tunjangan Hari Raya dan hak-hak lainnya yang seharusnya diterima oleh **PENGUGAT**;
13. Bahwa **PENGUGAT** dalam gugatan *a quo* telah melewati proses penyelesaian perselisihan melalui mediasi secara patut sebagaimana disyaratkan oleh UU No. 2 Tahun 2004 Tentang **Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)**, dibuktikan dengan diterbitkannya **Anjuran** oleh Mediator Hubungan Industrial pada **Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Nomor 7394/-1.835.3, tertanggal 18 November 2022**;
14. Bahwa adapun isi anjuran oleh Mediator Hubungan Industrial pada Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta

Halaman 4 dari 36 Putusan No.76/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dengan Nomor 7394/-1.835.3, tertanggal 18 November 2022, sebagai berikut:

I. Perusahaan PT. ALT GME Bungalon Kariorang yang beralamat di Gedung Cyber 1 Lt.6 JL. Kuningan Barat No. 8 untuk membayarkan hak-hak pekerja Sdr. Afrizal berupa :

- 1 Upah dari bulan September 2016 sampai dengan saat ini =
Rp.55.665.129 X 69 Bulan = Rp. 3.840.893.901.-
- 2 Uang Pesangon sebesar 9 X Rp. 55.665.129.- = Rp. 500.986.161.-
- 3 Uang Penghargaan Masa Kerja 3 X Rp 55.665.129 = Rp. 166.995.387.-

II. Sdr.Afrizal menerima sesuai point I:

III. Kedua belah pihak agar memberikan jawaban secara tertulis atas Anjuran ini selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima Anjuran,

a. Apabila kedua belah pihak menerima Anjuran, maka Mediator Hubungan Industrial akan membantu membuat perjanjian Bersama dan didaftarkan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

b. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menolak Anjuran, maka salah satu pihak atau kedua belah pihak dapat mengajukan gugatan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan kepada Mediator Hubungan Industrial.

15. Bahwa **PENGUGAT** menerima Anjuran Mediator Hubungan Industrial pada Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan tersebut;
16. Bahwa hingga batas waktu yang ditetapkan **TERGUGAT** tidak juga memberikan tanggapan atau melaksanakan Anjuran tersebut maka dapat diartikan bahwa **TERGUGAT** telah menolak Anjuran Mediator Hubungan Industrial pada Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan;
17. Bahwa dengan **TERGUGAT** tidak melaksanakan anjuran tersebut secara sukarela, maka **PENGUGAT** mengajukan gugatan ini ke **Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**, sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang PPHI, yang menyatakan:

Halaman 5 dari 36 Putusan No.76/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.";

18. Bahwa tindakan **TERGUGAT** yang sampai dengan saat ini belum juga membayar upah **PENGUGAT** telah melanggar hak **PENGUGAT** dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 (Perpu 2/2022), Pasal 154A ayat (1) huruf g butir 3; **PENGUGAT** berhak meminta Pemutusan Hubungan kerja (PHK) dengan alasan **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan dengan **"tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, meskipun Pengusaha membayar Upah secara tepat waktu sesudah itu"**;

19. Bahwa sesuai dengan Anjuran Mediator Hubungan Industrial pada Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Nomor 7394/-1.835.3, tertanggal 18 November 2022, **PENGUGAT** berhak menerima pembayaran upah dan pesangon dengan rincian sebagai berikut:

- 1 Upah dari bulan September 2016 sampai dengan
anjuran dikeluarkan, Rp.55.665.129 X 69 Bulan = Rp. 3.840.893.901.-
- 2 Uang Pesangon sebesar 9 X Rp. 55.665.129.- = Rp. 500.986.161.-
- 3 Uang Penghargaan Masa Kerja 3 X Rp 55.665.129 = Rp. 166.995.387.-

Oleh karena **TERGUGAT** tidak menerima Anjuran dimaksud maka patut dan layak jika upah yang seharusnya diterima oleh **PENGUGAT** dihitung sampai dengan saat Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial ini diajukan, sehingga perhitungan upah dan pesangon menjadi :

- 1 Upah dari bulan September 2016 sampai dengan
Gugatan diajukan Rp.55.665.129 X 78 Bulan = Rp. 4.341.880.062.-
- 2 Uang Pesangon sebesar 9 X Rp. 55.665.129.- = Rp. 500.986.161.-
- 3 Uang Penghargaan Masa Kerja 3 X Rp 55.665.129 = Rp. 166.995.387.-

20. Bahwa selama bekerja **TERGUGAT** juga tidak pernah membayar **THR** (Tunjangan Hari Raya) yang menjadi hak **PENGUGAT** dan hal ini dinyatakan dalam lampiran Surat Keputusan General Manajer Nomor : SK-006/KSO PEP-AGBK/DIR/II/16 yang nilainya sebesar Rp. 40.959.184,- (empat puluh juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh empat rupiah) per tahun terhitung sejak tahun 2017;



21. Bahwa fakta dan bukti-bukti yang disampaikan oleh **PENGUGAT** adalah cukup kuat juga oleh karena Gugatan **PENGUGAT** ini adalah menengenai upah yang akan digunakan untuk penghidupan bagi keluarga **PENGUGAT**, maka patut dan layak menurut hukum jika putusan atas Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali serta perlawanan (*uit voerbaar bij voeraad*), selain itu menjadi patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dengan ini kami memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara ini agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGUGAT** seluruhnya;
2. Menyatakan **TERGUGAT** telah terbukti tidak pernah membayarkan upah kepada **PENGUGAT** sejak bulan September 2016 sampai dengan pada gugatan ini diajukan;
3. Menyatakan **TERGUGAT** terbukti tidak pernah membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) **PENGUGAT** terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan 2022;
4. Menyatakan dan memerintahkan **TERGUGAT** untuk melakukan Pemutusan Hubungan kerja (PHK) dengan alasan **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan dengan "**tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, meskipun Pengusaha membayar Upah secara tepat waktu sesudah itu**", sebagaimana hal ini termuat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 (Perpu 2/2022), Pasal 154A ayat (1) huruf g butir 3;
5. Menyatakan dan memerintahkan **TERGUGAT** untuk memberikan dan membayar hak-hak **PENGUGAT** dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 Upah dari bulan September 2016 sampai dengan
Gugatan diajukan Rp.55.665.129 X 78 Bulan = Rp. 4.341.880.062.-
 - 2 Uang Pesangon sebesar 9 X Rp. 55.665.129.- = Rp. 500.986.161.-
 - 3 Uang Penghargaan Masa Kerja 3 X Rp 55.665.129 = Rp. 166.995.387.-
 - 4 THR pekerja yang belum diberikan selama 6



(enam) tahun, sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, yakni:

6 X Rp. 40.959.184,- = Rp. 245.755.104,-

Sehingga total yang harus dibayar dan diberikan **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT**, sebesar **Rp. 5.255.616.714,- (lima milyar dua ratus lima puluh lima juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus empat belas rupiah)**

6. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uitvoerbaar bij voorraad*).
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak dibacakan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian gugatan ini kami ajukan apabila Majelis Hakim yang mulia memiliki pertimbangan lain, maka kami mohon agar diputus seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir Kuasa hukum Penggugat maupun kuasa Tergugat. Walaupun Penggugat dan Tergugat telah melalui upaya perdamaian pada tingkat bipartite maupun tripartite, tetapi Majelis Hakim tetap meyarankan agar tetap dapat melakukan penyelesaian melalui perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR tetapi upaya perdamaian tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat pada persidangan tanggal 17 Mei 2023 dan atas pembacaan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat pada tanggal 17 Mei 2023 telah mengajukan Jawaban sebagai berikut :

Dalam Konvensi

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPTIO ERROR IN PERSONA (Gugatan Salah Pihak)

1. TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil PENGUGAT dalam Gugatannya karena seluruh dalil tersebut bertentangan dengan fakta-fakta yang sebenarnya.



2. Bahwa PENGGUGAT adalah karyawan dari Kerja Sama Operasi (KSO) Pertamina EP-ALT GME Bungalon Kariorang yang merupakan suatu bentuk persekutuan perdata yang berbentuk Kerja Sama Operasi yang melekat pada peraturan perusahaan KSO Pertamina EP-Bungalon Kariorang Nomor pengesahan dari PT Pertamina EP No.131/EP3400/2019-S8 tanggal 11 Februari 2019 dan SK Direktur Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP 880/PHIJSK-PK/PP/VI/2019 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan KSO Pertamina EP-ALT GME Bungalon Kariorang.

Hal ini telah diatur dalam Pasal 1618 KUHPerdata yaitu, "Suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu (*inbren*) ke dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya."

Juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.17 / 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata (Permenkumham 17/2018) yaitu, "Persekutuan yang menjalankan profesi secara terus menerus dan setiap sekutunya bertindak atas nama sendiri serta bertanggung jawab sendiri terhadap pihak ketiga."

3. Bahwa PENGGUGAT adalah jelas-jelas karyawan KSO Pertamina EP-ALT GME Bungalon kariorang berdasarkan MOM (Minute of mitting) pembahasan RPTK (Rencana penggunaan Tenaga Kerja) tertanggal 1 September 2020 dan Surat Persetujuan RPTK KSO Pertamina EP-ALT GME Bungalon Kariorang dari PT Pertamina EP No. 1002/EP3400/2020-S8 tanggal 26 September 2020.
4. Bahwa TERGUGAT tentu tidak dapat dituntut atas hubungan kerja yang berlangsung selain antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, apalagi mengenai hal-hal yang tidak pernah disepakati dan disetujui oleh TERGUGAT. Dengan demikian, jelas terbukti bahwa Gugatan PENGGUGAT dalam perkara ini telah **error in persona**.
5. Bahwa mengacu pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ("**MARI**"), suatu gugatan perselisihan hubungan industrial yang diajukan oleh seorang pekerja kepada pihak yang tidak mempunyai hubungan kerja dengan pekerja tersebut dalam suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kerja, dinyatakan tidak dapat diterima (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.377 K/Pdt.Sus/2012),

Dengan demikian, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT agar ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

B. EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL (Gugatan Kabur)

1. Bahwa berdasarkan Hukum Acara Perdata, diatur bahwa segala sesuatu yang dimintakan oleh PENGGUGAT dalam Petitum gugatan haruslah diuraikan terlebih dahulu dalam posita gugatan. Apabila tidak diuraikan atau bahkan saling bertentangan antara posita dengan Petitum, maka mengakibatkan gugatan tersebut kabur (*obscuur*),
2. Bahwa dalam Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT terdapat kontradiksi antara apa yang dimintakan dalam petitum dengan apa yang diuraikan dalam posita Gugatan, **yakni dalam posita PENGGUGAT tidak pernah menyampaikan nilai tuntutan apalagi menguraikan rincian perhitungan pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak** sebagaimana dimintakan oleh PENGGUGAT dalam Petitum Gugatan.
3. Bahwa PENGGUGAT juga tidak menyebutkan secara jelas masa kerja PENGGUGAT pada TERGUGAT dalam Gugatannya yang merupakan komponen penting dalam perhitungan hak-hak pekerja dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja.
4. Selanjutnya, PENGGUGAT juga tidak pernah menyebutkan secara jelas dalam posita Gugatan mengenai jumlah pasti kekurangan pembayaran gaji PENGGUGAT yang telah dilakukan oleh TERGUGAT. Namun PENGGUGAT dalam Petitum Gugatannya suatu jumlah uang yang tidak jelas dasar perhitungannya.
5. Bahwa apabila permintaan (petitum) tidak diuraikan dasarnya di dalam posita, maka haruslah gugatan tersebut dinyatakan tidak jelas (*obscuur*). Terkait hal ini, berikut beberapa Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan sebuah gugatan tidak dapat diterima akibat ketidakjelasan posita dan petitum.

- a. **Putusan MA Nomor 492 K/Sip/1970 tertanggal 21 November 1970**, yang menyatakan:

Halaman 10 dari 36 Putusan No.76/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkara ini dituntut: agar dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum segala perbuatan tergugat terhadap pengugat dengan tidak menyebutkan perbuatan-perbuatan yang mana".

b. **Putusan MA RI Nomor 1075 K/Sip/1982 tertanggal 8 Desember 1982**, yang menyatakan:

"Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata, antara petitum dengan posita (fundamentum petendi) harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti: bahwa petitum (tuntutan) haruslah didukung oleh posita/fundamentum petendi yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya: "gugatan tidak dapat diterima"

c. **Putusan MA RI Nomor 720 K/Pdt/1997 tertanggal 9 Maret 1999**, yang menyatakan:

*"Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positem/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara positem dengan petitum, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut Hukum Acara Perdata, gugatan yang berkwalitas demikian itu, harus dinyatakan: "**tidak dapat diterima**".*

6. Bahwa dengan demikian, terang dan jelaslah telah terjadi ketidakjelasan (obscuur) antara apa yang PENGUGAT dalilkan dalam posita Gugatan dengan apa yang dimintakan dalam petitum Gugatan. Oleh karena itu, beralasan dan berdasar hukumlah apabila Yang Mulia Majelis Hakim menerima eksepsi TERGUGAT dan menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Seluruh dalil TERGUGAT sebagaimana disampaikan dalam Eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan berlaku *mutatis mutandis* terhadap dalil TERGUGAT dalam Pokok Perkara ini.



2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara jelas dan terang di dalam Jawaban pokok perkara ini.
3. Bahwa dalil-dalil dalam gugatan PENGGUGAT adalah tidak benar dan TERGUGAT tetap pada prinsipnya. Sehubungan dengan gugatan PENGGUGAT pada poin 5 sampai dengan poin 12 gugatannya adalah tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan yang sebenarnya karena dalil tersebut merupakan rangkaian cerita versi PENGGUGAT yang masih harus dibuktikan secara hukum oleh PENGGUGAT.
4. Bahwa fakta yang sebenarnya adalah TERGUGAT telah sepakat pada saat PENGGUGAT mengalami kesulitan keuangan dengan akibat mundurnya investor, maka antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT memutuskan untuk merumahkan PENGGUGAT dengan tetap membayarkan gaji PENGGUGAT sebesar 50% yaitu Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) sampai dengan TERGUGAT mendapatkan investor / pendanaan.
5. Bahwa pada kenyataannya TERGUGAT tidak kunjung mendapatkan pendanaan sehingga baik TERGUGAT maupun PENGGUGAT tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing.
6. Bahwa PENGGUGAT hanya sesekali diminta TERGUGAT untuk meeting dengan PT Pertamina EP apabila dibutuhkan, terkadang PENGGUGAT menolak dengan alasan harus jelas terlebih dahulu akan status gajinya dan PENGGUGAT hanya sesekali ikut *meeting*.
7. Bahwa PENGGUGAT sudah tidak datang lagi ke kantor TERGUGAT dikarenakan kondisi TERGUGAT masih belum mendapatkan pendanaan, sehingga kantor dialihkan ke kantor Holding.
8. Bahwa seharusnya PENGGUGAT masih harus datang ke kantor TERGUGAT, akan tetapi pada kenyataannya PENGGUGAT tidak setiap hari hadir melainkan hanya sesekali hadir di kantor TERGUGAT dan meskipun PENGGUGAT ikut *meeting* itupun dilakukan secara daring dengan pihak PT Pertamina EP.
9. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas permintaan PENGGUGAT atas pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak karena, selain alasan-alasan yang telah disebutkan di atas dan yang akan disebutkan pada bagian selanjutnya, PENGGUGAT *pun tidak dapat menguraikan rincian perhitungan dari permintaan pembayaran tersebut di dalam posita Gugatannya.*

Halaman 12 dari 36 Putusan No.76/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt Pst.



10. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas lah PENGGUGAT telah mengajukan Gugatan ini dengan itikad tidak baik dengan membuat dalil-dalil yang menyesatkan. Oleh karenanya, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

I. PERMOHONAN PENGGUGAT TERKAIT UANG PAKSA TIDAK BERDASAR DAN HARUS DITOLAK KARENA BERTENTANGAN DENGAN HIR DAN R.V.

1. TERGUGAT menolak dengan tegas tuntutan dwangsom yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam butir 7 bagian posita Gugatan dikarenakan berdasarkan Pasal 225 HIR dan Pasal 606a R.V telah ditetapkan bahwa uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan.
2. Bahwa ketentuan Pasal 225 HIR dan Pasal 606a R.V tersebut dikuatkan juga dengan yurisprudensi antara lain Putusan Mahkamah Agung RI No. 79 K/Sip/1972 yang pada pokoknya memberikan kaidah hukum yang sama, yakni bahwa suatu lembaga uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang
3. Oleh karena Gugatan Penggugat merupakan suatu gugatan dengan tuntutan membayar utang, maka permohonan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan PENGGUGAT haruslah ditolak.

II. PERMOHONAN PUTUSAN PROVISIONIL UNTUK MEMERINTAHKAN TERGUGAT MEMBAYAR UPAH BULAN DESEMBER 2016 SAMPAI DENGAN GUGATAN DIAJUKAN DAN THR SELAMA 6 TAHUN SEJAK 2017 SAMPAI 2022 ADALAH TIDAK BERDASAR HUKUM DAN HARUS DITOLAK

4. Mohon kiranya untuk dapat menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa hubungan kerja antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terakhir melalui kesepakatan perumahan karyawan.
5. Bahwa walaupun perumahan karyawan sudah berakhir di bulan Maret 2017 PENGGUGAT tidak berhak untuk mendapatkan upah maupun THR dari bulan September 2016 sampai dengan gugatan ini diajukan karena PENGGUGAT tidak melakukan pekerjaannya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang mengatur



bahwa upah dan Tunjangan Hari Raya tidak perlu dibayar apabila pekerja tidak melakukan pekerjaan yang diberikan kepadanya.

6. Bahwa selain itu, suatu permohonan provisi adalah suatu permohonan yang tidak berkenaan dengan pokok perkara. Namun dalam perkara ini, PENGUGAT justru mencantumkan hal-hal yang menjadi pokok utama perkara sebagai dasar permohonan putusan provisi, yaitu pembayaran upah. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan serta merta telah membuktikan bahwa niat PENGUGAT dalam mengajukan Gugatan adalah demi mendapatkan keuntungan finansial semata dari TERGUGAT.
7. Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, putusan provisionil hanyalah dapat diberikan apabila terdapat keadaan-keadaan yang mendesak yaitu untuk melindungi PENGUGAT, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar. Hal ini didukung oleh Buku II Mahkamah Agung mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, halaman 88, sebagaimana dikutip berikut:

"Hakim wajib mempertimbangkan gugatan provisi dengan seksama, apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hal Pengugat, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar"

8. Dalam perkara ini, sama sekali tidak terdapat hal-hal yang sangat mendesak untuk segera dilakukan untuk melindungi PENGUGAT, yang apabila tidak dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar. Bahkan, apabila tuntutan provisionil PENGUGAT dikabulkan, maka akan semakin merugikan kepentingan TERGUGAT.
9. Berdasarkan ketentuan Butir 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, alasan yang tegas dan jelas dalam Permohonan Provisi merupakan syarat mutlak dalam menjatuhkan suatu putusan provisionil. Dengan tidak adanya alasan yang jelas dalam permohonan provisi oleh PENGUGAT maka sudah selayaknya permohonan provisi PENGUGAT ditolak, sebagaimana TERGUGAT kutip sebagai berikut:

"Sehubungan dengan itu, Mahkamah Agung memerintahkan kepada Para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-



sebenarnya syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Putusan Provisionil sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa-Madura (RBg) serta Pasal 332 Rv”

10. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2001 tertanggal 20 Agustus 2001, Mahkamah Agung RI juga telah menegaskan agar Majelis Hakim berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, sebagai berikut:

*“Berhubung dengan hal tersebut di atas, sekali lagi ditegaskan agar **Majelis Hakim berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan** dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*). Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No.3 tahun 2000 yang menyebutkan:*

Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.”

11. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Yang mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan provisi dengan mempertimbangkan keadaan yang mendesak dan mendengarkan keterangan kedua belah pihak,
12. Berdasarkan uraian di atas, karena tidak adanya keadaan yang mendesak ataupun adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan objek eksekusi (dalam hal ini pembayaran upah kepada PENGUGAT), adalah wajar apabila Yang mulia Majelis Hakim menolak permohonan putusan provisionil dari PENGUGAT.
13. Dengan mempertimbangkan ketentuan hukum di atas TERGUGAT selanjutnya menolak dengan tegas permohonan provisi upah berjalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bulan September 2016 sampai gugatan ini diajukan, yang mana diajukan oleh PENGUGAT dan karenanya TERGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak permohonan pembayaran upah proses dalam putusan provisionil dari PENGUGAT.

Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti hukum tersebut diatas sebagaimana diuraikan oleh TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI, maka dengan ini TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

A. EKSEPSI:

- Menerima eksepsi dari TERGUGAT.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PENGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima.
2. Menolak dan menyatakan perhitungan pembayaran PENGUGAT tidak berdasar hukum.
3. Menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh PENGUGAT.
4. Menolak tuntutan *dwangsom* yang diajukan oleh PENGUGAT.
5. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

Atau

Bilaman Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, oleh karena TERGUGAT adalah pencari keadilan, mohon berkenan Majelis Haki yang terhormat untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik pada tanggal 24 Mei 2023 dan Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 7 Juni 2023;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, pada persidangan yang telah ditentukan, dimuka persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata sebagian ada aslinya dan sebagian lainnya tidak ada aslinya lalu **diberi tanda sebagai P-1 s/d P-22 F** yaitu;

1. Bukti P-1 : Fotocopy dari asli Surat Keputusan General Manager

Halaman 16 dari 36 Putusan No.76/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. SK-006/KSO PEP - AGBK/DIR/II/16 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap, tertanggal 1 Februari 2016.
2. Bukti P-2 : Fotocopy dari asli Lampiran Surat Keputusan General Manager No. SK-006/KSO PEP - AGBK/DIR/II/16, tanggal 1 Februari 2016.
 3. Bukti P-3 : Fotocopy dari asli KTP dengan NIK 3175071604720018 dan Kartu Pegawai dengan NIK 160210 atas nama AFRIZAL.
 4. Bukti P-4 : Print out transaksi dalam Rekening Bank Mandiri Nomor 1080003248920 an Afrizal.
 5. Bukti P-5 : Fotocopy dari asli Surat Pengakuan Hutang tanggal 13 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Direktur PT. ALT GME Bungaiun Kariorang dan AFRIZAL.
 6. Bukti P-6 : Print out Salinan percakapan melalui email antara PENGUGAT dengan karyawan TERGUGAT yang bekerja dalam tim.
 7. Bukti P-7 : Fotocopy Surat Data Wakil Kepala Teknik Nomor . WKT-005/EP0000/2021-SO. tanggal 2 Februari 2021.
 8. Bukti P-8 : Fotocopy dari asli Surat Permintaan Mediasi (Bipartit) Tenaga Kerja PT. ALT GME Bungaiun Kariorang a.n. Afrizal dengan Nomor : 006/CS-AF/II/2022 Tanggal 18 Februari 2022 yang ditujukan kepada Direksi PT. ALT GME Bungaiun Kariorang da. PT. Aliansi Lintas Teknologi, Komplek Vico No. 2, Jl. Cilandak KKO. Jakarta Selatan.
 9. Bukti P-8 (a) : Fotocopy dari print out Resi Pengiriman Tiki No. 660041575381 tanggal 18/02/2022 untuk dokumen yang ditujukan kepada Direksi PT. ALT GME Bungaiun Kariorang dengan pengirim dari Girsang Handayani & Partners Law Firm (Kuasa PENGUGAT).
 10. Bukti P-8 (b) : Fotocopy dari print out Lacak Pengiriman untuk resi Tiki No. 660041575381, yang diterima oleh DENI pada tanggal 19 Februari 2022.
 11. Bukti P-8 (c) : Fotocopy dari print out Resi Pengiriman Tiki No. 660041703082 tanggal 23/02/2022 untuk dokumen yang ditujukan kepada Girsang Handayani & Partners Law Firm (Kuasa PENGUGAT) dengan pengirim dari PT. ALIANSI LINTAS TEKNOLOGI (PT. ALT).
 12. Bukti P-8 (d) : Fotocopy dari print out Lacak Pengiriman untuk resi Tiki No. 660041703082, yang diterima oleh NIKEN pada tanggal 23 Februari 2022.
 13. Bukti P-9 : Fotocopy dari asli Surat Permintaan Mediasi (Bipartit)

Halaman 17 dari 36 Putusan No.76/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja PT. ALT GME Bungaiun Kariorang a.n. Afrizal dengan Nomor: 007/CS-AF/II/2022 Tanggal 23 Februari 2022 yang ditujukan kepada Direksi PT. ALT. GME Bungaiun Kariorang dengan alamat di Menara Anugrah 20th Floor, Kantor Taman E3.3., Mega Kuningan, Jakarta, 12950. Namun surat ini gagal terkirim karena kondisi kantor terkunci sehingga surat kembali.

14. Bukti P-9 (a) : Fotocopy dari asli Resi Pengiriman Tiki tanggal 24/2/2022 dicap status "diambil sendiri di Kantor Tiki" dan amplop yang ditulis status dokumen yang salah/failed/gagal kirim.
15. Bukti P-10 : Fotocopy Surat Permintaan fasilitas untuk dilaksanakan Proses Mediasi (Bipartit) Tenaga Kerja a.n. Afrizal dengan Nomor : 010/CS-AF/III/2022, Tanggal 4 Maret 2022, yang ditujukan kepada General Manager/Pimpinan KSO Pertamina EP - Bungaiun Kariorang.
16. Bukti P-10 (a) : Fotocopy dari print out Resi Pengiriman Tiki No. 660042174385 tanggal 04/03/2022 untuk dokumen yang ditujukan kepada General Manager KSO PEP Bungaiun Kariorang dengan pengirim dari Girsang Handayani & Partners Law Firm (Kuasa PENGGUGAT).
17. Bukti P-10 (b) : Fotocopy dari print out Lacak Pengiriman untuk resi Tiki No. 660042174385, yang diterima oleh JAYA pada tanggal 7 Maret 2022.
18. Bukti P-11 : Fotocopy Surat Somasi I dengan Nomor : 015/CS-AF/III/2022, Tanggal 21 Maret 2022, yang ditujukan kepada PT. ALT GME Bungaiun Kariorang cq General Manager KSO Pertamina EP - Bungaiun Kariorang.
19. Bukti P-11 (a) : Fotocopy dari asli Resi Pengiriman Tiki No. 660042966833 tanggal 21/03/2022 untuk dokumen yang ditujukan kepada PT. ALT GME Bungaiun Kariorang dengan pengirim dari Girsang Handayani & Partners Law Firm (Kuasa PENGGUGAT).
20. Bukti P-11 (b) : Fotocopy dari print out Lacak Pengiriman untuk resi Tiki No. 660042966833, yang diterima oleh MERI pada tanggal 22 Maret 2022.
21. Bukti P-12 : Fotocopy dari asli Surat Nomor : 021 /CS-AF/III/2022, Tanggal 25 Maret 2022, yang ditujukan kepada Direksi PT ALT GME Bungaiun Kariorang perihal Permasalahan Tenaga Kerja PT. ALT GME Bungaiun Kariorang a n. Afrizal.
22. Bukti P-12 (a) : Fotocopy dari asli Resi Pengiriman Tiki No. 660043194569

Halaman 18 dari 36 Putusan No.76/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25/03/2022 untuk dokumen yang ditujukan kepada Direksi PT. ALT GME Bungalon Kariorang dengan pengirim dari Girsang Handayani & Partners Law Firm (Kuasa PENGGUGAT).

23. Bukti P-12 (b) : Fotocopy dari print out Lacak Pengiriman untuk resi Tiki No. 660043194569, yang diterima oleh RADEN pada tanggal 28 Maret 2022.
24. Bukti P-12 (c) : Fotocopy dari asli Resi Pengiriman Tiki No. 660043194326 tanggal 25/03/2022 untuk dokumen yang ditujukan kepada General Manager/Pimpinan KSO PEP Bungalon Kariorang dengan pengirim dan Girsang Handayani & Partners Law Firm (Kuasa PENGGUGAT).
25. Bukti P-12 (d) : Fotocopy dari print out Lacak Pengiriman untuk resi Tiki No. 660043194326, yang diterima oleh RADEN pada tanggal 28 Maret 2022.
26. Bukti P-13 : Fotocopy Surat Nomor: 033/CS-AF/V/2022, Tanggal 11 Mei 2022. yang ditujukan kepada PT ALT GME Bungalon Kariorang perihal Somasi II.
27. Bukti P-13 (a) : Fotocopy dari asli Resi Pengiriman Tiki No. 660045166143 tanggal 11/05/2022 untuk dokumen yang ditujukan kepada PT. ALT GME Bungalon Kariorang dengan pengirim dari Girsang Handayani & Partners Law Firm (Kuasa PENGGUGAT).
28. Bukti P-13 (b) : Fotocopy print out Lacak Pengiriman untuk resi Tiki No. 660045166143, yang diterima oleh RADEN pada tanggal 12 Mei 2022.
29. Bukti P-14 : Fotocopy dari asli Notulen Rapat antara Afrizal (Tenaga Kerja) dan PT. ALT GME Bungalon Kariorang (Perusahaan) tertanggal 22 Juli 2022.
30. Bukti P-14 (a) : Fotocopy dari asli Daftar Hadir yang dihadiri dan ditandatangani oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat tertanggal 22 Juli 2022.
31. Bukti P-15 : Fotocopy Surat Somasi I dengan Nomor : 016/CS-AF/III/2022, Tanggal 21 Maret 2022, yang ditujukan kepada General Manager KSO Pertamina EP - Bungalon Kariorang.
32. Bukti P-15 (a) : Fotocopy Resi Pengiriman Tiki No. 660042966941 tanggal 21/03/2022 untuk dokumen yang ditujukan kepada General Manager KSO PEP Bungalon Kariorang dengan pengirim dari Girsang Handayani & Partners Law Firm (Kuasa PENGGUGAT).

Halaman 19 dari 36 Putusan No.76/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti P-15 (b) : Print out Lacak Pengiriman untuk resi Tiki No. 660042966941, yang diterima oleh MERI pada tanggal 22 Maret 2022.
34. Bukti P-16 : Fotocopy dari asli Surat tertanggal 23 Maret 2022 Hal: Jawaban Somasi dan Somasi dari Law Firm Achmad Faisal, S.H. & Partners.
35. Bukti P-17 : Fotocopy Surat Kuasa tertanggal 22 Maret 2022 atas nama Darwin Tangkalalo.
36. Bukti P-18 : Print out Surat Nomor 014/GM-KSOAGBK/III/2022 tanggal 23 Maret 2023 yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Sdr. Afrizal yang dibuat oleh Sdr. Darwin Tangkalalo selaku General Manager, tanpa dibubuhkan menerakan tanda tangan, perihal Permintaan Fasilitas Proses Bipartit.
37. Bukti P-19 : Fotocopy Surat Nomor; 025/CS-AF/IV/2022, Tanggal 1 April 2022, yang ditujukan kepada Bpk Darwin Tangkalalo General Manager KSO Pertamina EP - Bungalun Kariorang, perihal Tanggapan Surat KSO PT Pertamina EP - PT. ALT GME Bungalun Kariorang Nomor 014/GM-KSOAGBK/III/2022 tertanggal 23 Maret 2022.
38. Bukti P-19 (a) : Fotocopy dari asli Resi Pengiriman POS Instan No. P2204040020498 tanggal 4 April 2022 untuk dokumen yang ditujukan kepada Darwin Tangkalalo, General Manager KSO PEP Bungalun Kariorang dengan pengirim dari Girsang Handayani & Partners Law Firm (Kuasa PENGUGAT).
39. Bukti P-19 (b) : Print out Lacak Pengiriman untuk resi POS Instan No. P2204040020498. yang diterima oleh MERY pada tanggal 4 April 2022.
40. Bukti P-20 : Print out Surat Nomor: 72/CS-AF/XII/2022, Tanggal 6 Desember 2022, yang ditujukan kepada Bapak Ir. Santoso Halim, Direktur PT . ALT GME Bungalun Kariorang perihal Pelaksanaan Anjuran Mediator Nomor 7394/-1.835.3. beserta lampirannya Surat Anjuran Mediator Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor. 7394C-1.835.3 tanggal 18 November 2022.
41. Bukti P-21 : Fotocopy Surat Tanggal 16 Januari 2023, yang ditujukan kepada Bapak Direktur Utama PT. Pertamina EP, perihal Pembayaran Hak Karyawan PT. ALT GME Bungalun Kariorang (KSO Pertamina EP-ALT GME Bungalun Kariorang) berdasarkan Anjuran Mediator Suku Dinas

Halaman 20 dari 36 Putusan No.76/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi
Jakarta Selatan Nomor. 7394/-1.835.3.

42. Bukti P-21 (a) : Print out Resi Pengiriman Tiki No. 660056169184 tanggal 16/01/2023 untuk dokumen yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Pertamina EP dengan pengirim dari Afrizal.
43. Bukti P-21 (b) : Print out Resi Pengiriman Tiki No. 660056169466 tanggal 16/01/2023 untuk dokumen yang ditujukan kepada General Manager KSO PEP -ALT GME Bungaiun Kariorang dengan pengirim dari Afrizal.
44. Bukti P-21 (c) : Print out Resi Pengiriman Tiki No. 660056169332 tanggal 16/01/2023 untuk dokumen yang ditujukan kepada Bpk. Ir. Santoso Halim, Direktur PT. ALT GME Bungaiun Kariorang dengan pengirim dari Afrizal.
45. Bukti P-21 (d) : Print out Lacak Pengiriman untuk resi Tiki No. 660056169184, yang diterima oleh YONO (Mailing room) pada tanggal 17 Januari 2023.
46. Bukti P-21 (e) : Print out Lacak Pengiriman untuk resi Tiki No. 660056169466, yang diterima oleh RADEN pada tanggal 17 Januari 2023.
47. Bukti P-21 (f) : Print out Lacak Pengiriman untuk resi Tiki No. 660056169332, yang diterima oleh RADEN pada tanggal 17 Januari 2023.
48. Bukti P-22 : Fotocopy Surat Tanggal 2 Februari 2023, yang ditujukan kepada Bapak Direktur Utama PT. Pertamina EP, perihal Tanggapan atas Surat Tanggal 16 Januari 2023.
49. Bukti P-22 (a) : Fotocopy Resi Pengiriman Tiki No 660056926467 tanggal 02/02/2023 untuk dokumen yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Pertamina EP dengan pengirim dari Afrizal.
50. Bukti P-22 (b) : Fotocopy Resi Pengiriman Tiki No. 660056927011 tanggal 02/02/2023 untuk dokumen yang ditujukan kepada General Manager KSO PEP -ALT GME Bungaiun Kariorang dengan pengirim dari Afrizal.
51. Bukti P-22 (c) : Fotocopy Resi Pengiriman Tiki No. 660056926711 tanggal 02/02/2023 untuk dokumen yang ditujukan kepada Bapak. Ir. Santoso Halim, Direktur PT ALT GME Bungaiun Kariorang dengan pengirim dari Afrizal.
52. Bukti P-22 (d) : Print out Lacak Pengiriman untuk resi Tiki No. 660056926467. yang diterima oleh YONO (Mailing room) pada tanggal 3 Februari 2023.
53. Bukti P-22 (e) : Print out Lacak Pengiriman untuk resi Tiki No.

Halaman 21 dari 36 Putusan No.76/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



660056927011, yang diterima oleh RADEN pada tanggal 3 Februari 2023.

54. Bukti P-22 (f) : Print out Lacak Pengiriman untuk resi Tiki No. 660056926711, yang diterima oleh RADEN pada tanggal 3 Februari 2023.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi pada persidangan tanggal 26 Juli 2023 yang bernama Saksi Rinaldi Imran dan Saksi Enamihana Arozal, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Saksi **Rinaldi Imran**

- Saksi kenal dengan Pengugat;
- Saksi bekerja di PT. ALT GME Bungalon Kariorang (PT.AGBK) dan diangkat sebagai General Manager (GM) KSO PEP-ALT GME Bungalon Kariorang (KSO PEP-AGBK) sejak bulan November tahun 2016;
- Saksi tahu bahwa Penggugat sudah bekerja lebih awal daripada saksi, bekerja sejak bulan Februari 2016;
- PT AGBK saat itu memiliki lebih kurang 14 orang karyawan;
- Saksi membenarkan ada perjanjian kerja atau ada surat keputusan kontrak kerja dari PT AGBK;
- Saksi membenarkan (Bukti P-1) perihal Surat Keputusan GM perihal pengangkatan karyawan tetap, saksi bukan sebagai Mengapa saat itu, tetapi GM berwenang untuk membuat pengangkatan karyawan. Surat untuk pengangkatan Penggugat, dibuat oleh GM sebelumnya;
- Saksi membenarkan Surat Pengakuan Hutang (Bukti P-5) kepada Penggugat dan sampai saat ini belum dibayarkan;
- Saksi membenarkan Perusahaan tidak membayar gaji karyawannya, saksi juga punya surat Pengakuan Hutang dari perusahaan;
- Saksi tahu alasan perusahaan tidak membayar gaji dan hak-hak karyawan karena mengalami kesulitan keuangan karena salah satu mitra dari PT AGBK yaitu PT Global Mulia Energi (PT. GME) saat itu mundur dari Persekutuan. Jadi PT GME lah yang menjadi sumber dana perusahaan saat itu. Maka dari itu, sejak September 2016 para karyawan sudah tidak menerima gaji;
- Saksi membenarkan sampai saat ini Penggugat belum keluar dari Perusahaan, begitu juga dengan beberapa karyawan yang lain;
- Saksi berhenti bekerja sejak bulan Mei 2021, Saksi juga sudah mengajukan surat permohonan pengunduran diri kepada Direktur PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGBK, tapi tidak ada jawaban. Saksi juga meminta untuk segera melakukan pembayaran gaji dan hak-hak saksi lainnya, tetapi tidak juga ada pembayaran;

- Saksi bekerja pada bulan November 2016 dan saksi belum pernah menerima gaji sepeserpun sampai sekarang. Saksi belum pernah menerima slip gaji sejak awal;
- Saksi awalnya bekerja full di Menara Anugrah Lantai 22, di Mega Kuningan selama beberapa bulan hingga kantor tersebut disegel oleh pihak pengelola Gedung karena pihak PT. AGBK juga tidak membayar biaya sewa. Kemudian September 2016 kami pindah ke kantornya PT. ALT di Cilandak;
- Saksi selama bekerja setiap hari disana namun tidak mendapatkan kompensasi apapun. Atas kesepakatan saksi dan karyawan lainnya maka sepakat bekerja di rumah masing-masing namun tetap bekerja sesuai yang diperlukan pihak Pertamina;
- Saksi bulan Mei 2021. saat itu ditugaskan oleh Pertamina untuk membuat rekaman tentang lingkungan di lapangan kerja kami di Kalimantan Timur. Saksi mengajukan permohonan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada pihak Direksi, Pak Karsani Aulia, dan tidak sepeserpun diberikan. Yang pada akhirnya saksi mengajukan pengunduran diri dari PT. AGBK;
- Saksi tahu kantor Perusahaan PT. AGBK yang pertama di Menara Anugrah Mega Kuningan Lantai 22. Kemudian pindah ke Cilandak Komplek Vico Nomor 2 menumpang di kantor holding (PT. ALT). Saksi berhenti dan mengirimkan surat pengunduran diri dan diterima oleh Direktur,
- Saksi setelah pindah pun, setiap hari masih berkantor di sana. Hanya saja setelah itu saksi dan karyawan lainnya tidak mendapatkan apapun, sehingga akhirnya kami bekerja di rumah. Tapi pekerjaan dari Pertamina dan para holding lainnya saksi dan karyawan lainnya tetap kerjakan;
- Saksi membenarkan kewajiban dari Pertamina yang harus dilakukan oleh Perusahaan semua administrasi termasuk semua dokumen pembayaran baik gaji, biaya operasional itu harus diserahkan kepada Pertamina untuk menjadi bahan audit nanti yang menjadi materi untuk cost recovery;

Halaman 23 dari 36 Putusan No.76/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi membenarkan pernah menginisiasi untuk membuat surat hutang yang kedua dan minta saudara Alam sebagai HRD dan Legal saat itu untuk ikut membuat draft suratnya. Tapi surat tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh pihak perusahaan, PT AGBK;
- Saksi pernah berkomunikasi kepada Pak Karsani Aulia, namun hanya dibilang nanti kalau sudah dilakukan pengeboran sumur Selain itu saksi tidak tahu apakah betul, karena kalau dari surat perjanjian hutang itu akan dibayarkan sesaat setelah terjadinya transaksi atau akuisisi. Ini sudah terjadi dan tidak terjadi pembayaran.

2. Saksi **Enamihana Arozal**

- Saksi kenal dengan Penggugat;
- Saksi bekerja di PT. AGBK sejak bulan Maret Tahun 2016;
- Saksi membenarkan pernah mendapatkan Surat Pengakuan Hutang, dan sampai saat ini saksi juga belum dibayarkan;
- Saksi tahu, karyawan tidak dibayar oleh Perusahaan, bulan Agustus 2016 itu masih dibayar. Setelah itu tidak ada pembayaran;
- Saksi membenarkan perusahaan belum membayar gaji karyawan karena perusahaan kesulitan keuangan;
- Saksi membenarkan sampai saat ini saksi belum pernah mengajukan resmi pengunduran diri. Dan dari Perusahaan juga belum ada PHK secara resmi;
- Saksi mempunyai surat pengakuan hutang dari Perusahaan yang menandatangani adalah Pak Karsani;
- Saksi masih melakukan pekerjaan terakhir pada bulan Oktober tahun 2020 setelah itu tidak pernah dihubungi lagi;

Menimbang, bahwa demikian pula untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata semuanya sesuai dengan aslinya lalu **diberi tanda sebagai T-I s/d T-III**, yaitu :

1. Bukti T-I Berupa Fotokopi dari fotokopi Kontrak Perjanjian Kerjasama Operational antara Pertamina EP dan PT ALT GME Bunglun Kariorang;
2. Bukti T-II, berupa Fotokopi dari fotokopi Peraturan Perusahaan Holding yaitu KSO Pertamina EP – Bunglun Kari Orang;
3. Bukti T-III berupa Fotokopi Struktur Pengurus KSO;



Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan saksi walaupun Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara ini selesai, dalam persidangan berikutnya baik Penggugat maupun Tergugat melalui kuasanya masing – masing pada tanggal 29 Agustus 2023 mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak ada lagi hal yang akan diajukan didalam perkara ini dan selanjutnya memohon untuk putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tercatat dalam Berita Acara dan guna menyingkat putusan, Berita Acara tersebut harus dianggap sudah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa selain memberikan Jawaban dalam Pokok Perkara, Tergugat juga mengajukan Eksepsi Eksepsi berikut ini:

A. EKSEPTIO ERROR IN PERSONA(Gugatan Salah Pihak)

Bahwa Penggugat adalah karyawan dari Kerja Sama Operasi (KSO) Pertamina EP-ALT GME Bunglun Kariorang yang merupakan suatu bentuk persekutuan perdata yang berbentuk Kerjasama Operasi yang melekat pada Peraturan Perusahaan KSO Pertamina. Bahwa Penggugat adalah Karyawan KSO Pertamina EP-ALT Bunglun Kariorang berdasarkan MOM (minute of mitting). Bahwa Tergugat tidak dapat dituntut atas hubungan kerja apalagi hal-hal yang tidak pernah disepakati dan disetujui oleh Tergugat;

B. EXCEPTION OBSCUUR LIBEL(Gugatan Kabur)

Bahwa dalam posita Penggugat tidak pernah menyampaikan nilai tuntutan apalagi menguraikan rincian perhitungan pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak sebagaimana dimintakan oleh Penggugat dalam Petitum Gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menolak Eksepsi *Error in persona* dari Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pekerja yang bekerja pada Tergugat, sehingga Eksepsi *error in pesona* sepantasnyalah ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga menolak Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Kabur, dalam repliknya menyatakan Gugatan Penggugat sudah jelas, dan sudah memenuhi ketentuan UU No. 2 tahun 2004 Tentang PPHI. Baik Posita dan petitumnya sudah berkesesuaian, oleh karenanya Penggugat menyatakan sudah sepatutnya Eksepsi mengenai *Obscuur Libel* patut untuk di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Tergugat maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati Eksepsi dari Tergugat juga bantahan Penggugat dalam repliknya mengenai Eksepsi Gugatan *Error In Persona* yang erat hubungannya dengan pembuktian hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, maka oleh karena dalam perkara *aquo* Penggugat dalam Gugatannya menjadikan **PT ALT GME BUNGALUN KARIORANG** (KSO Pertamina EP – ALT GME Bungalun Kariorang) menjadi Tergugat, hal mana untuk membuktikan hubungan kerja memerlukan pemeriksaan bukti-bukti dikaitkan dengan ketentuan hukum yang masuk dalam pokok perkara, oleh karenanya terkait dengan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat akan diperiksa bersamaan dengan pokok perkara sehingga eksepsi Tergugat mengenai *Error in persona* dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan Eksepsi gugatan Penggugat *obscuur libel* setelah Majelis Hakim membaca Gugatan Penggugat baik Posita dan Petitumnya sudah jelas dalil dalilnya dalam positanya dan sudah jelas pula apa yang dituntutnya dalam petitumnya, posita dan petitumnya saling berkesesuaian maka berdasarkan Pasal 118 HIR dan mempedomani Pasal 8 Rv pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bapaalde conclusive*), dengan demikian Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan *Obscuur Libel* tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi-Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim akan memeriksa Pokok perkaranya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya Bahwa **PENGGUGAT** adalah pekerja pada PT. ALT GME Bungalun Kariorang

Halaman 26 dari 36 Putusan No.76/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt Pst.



(*in casu* **TERGUGAT**) yang diangkat sebagai **karyawan tetap** berdasarkan surat keputusan General Manager No. SK-006/KSO PEP-AGBK/DIR/II/16 tertanggal 1 Februari 2016 dengan Jabatan sebagai **Petroleum Engineer**; Bahwa berdasarkan dokumen pengajuan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja (RPTK) periode per tanggal 1 Juli 2016 s.d. 30 Juni 2018, jabatan **PENGGUGAT** yang dahulu ditempatkan sebagai *Petroleum Engineer* kemudian diangkat menjadi *Head of Operation Engineer*; **upah** setiap bulannya dari **TERGUGAT** sebesar Rp. 40.959.184,- (empat puluh juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh empat rupiah) dan tunjangan karyawan sebesar Rp. 14.705.945,- (empat belas juta tujuh ratus lima ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) sehingga total upah kotor perbulan ialah Rp. 55.665.129,- (lima puluh lima juta enam ratus enam puluh lima ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) dengan perhitungan *take home pay* Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat upah yang diterima **PENGGUGAT** melalui transfer ke rekening Bank Mandiri milik **PENGGUGAT** hanya sampai bulan Agustus 2016 dan terhitung sejak bulan September 2016 tidak lagi menerima upah dan hak-haknya sebagai pekerja, tetapi **PENGGUGAT** tetap melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai tenaga kerja. Karena sampai dengan bulan Maret 2017 **TERGUGAT** tidak juga membayar upah **PENGGUGAT** maka pada tanggal 13 Maret 2017 antara **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT** membuat “**Pengakuan Hutang**” yang antara lain menyebutkan:

- a. **TERGUGAT** mengaku telah berhutang kepada **PENGGUGAT** dan sanggup membayar lunas gaji **PENGGUGAT** yang sejak bulan September 2016 sampai Maret 2017 belum dibayarkan;
- b. Jumlah hutang tersebut akan dibayarkan maksimal 1 (satu) tahun sejak tanggal pengakuan hutang ditandatangani.

Menimbang, bahwa **PENGGUGAT** sampai dengan bulan Februari 2021 masih tercatat sebagai **Exploration Manager** pada KSO Pertamina EP – PT. ALT GME Bungalon Kariorang (*in casu* **TERGUGAT**) sebagaimana Data Wakil Kepala Teknik Nomor : WKT-005/EP0000/2021-SO tanggal 2 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Pertamina EP selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam KSO antara PT. Pertamina EP dan **TERGUGAT**; tetapi sampai dengan saat ini **TERGUGAT** belum juga memenuhi hak-hak **PENGGUGAT**, oleh karena ketidakjelasan mengenai pembayaran upah tersebut, **PENGGUGAT** juga meminta untuk diputuskan hubungan kerjanya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan semua hak-hak **PENGUGAT** sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan rincian hak-hak Penggugat berikut;

- 1 Upah dari bulan September 2016 sampai dengan
Gugatan diajukan Rp.55.665.129 X 78 Bulan = Rp. 4.341.880.062.-
- 2 Uang Pesangon sebesar 9 X Rp. 55.665.129.- = Rp. 500.986.161.-
- 3 Uang Penghargaan Masa Kerja 3 X Rp 55.665.129 = Rp. 166.995.387.-
- 4 THR pekerja yang belum diberikan selama 6
(enam) tahun, sejak tahun 2017 sampai dengan
tahun 2022, yakni: 6 X Rp. 40.959.184,-
= Rp. 245.755.104,-

Sehingga total yang harus dibayar dan diberikan **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT**, sebesar **Rp. 5.255.616.714,-** (lima milyar dua ratus lima puluh lima juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus empat belas rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat secara menyeluruh kecuali terhadap hal-hal yang diyakini kebenarannya serta diakui pula oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa akibat kesulitan keuangan dengan mundurnya Investor, maka antara Tergugat dengan Penggugat memutuskan untuk merumahkan Penggugat dengan tetap membayarkan gaji Penggugat sebesar 50 persen yaitu Rp.20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) sampai dengan Tergugat mendapatkan Investor/Pendanaan. Penggugat sudah tidak datang lagi ke kantor Tergugat dikarenakan kondisi Tergugat masih belum ada pendanaan sehingga kantor di alihkan ke kantor Holding;

Meimbang, bahwa Tergugat menolak tuntutan Penggugat atas Pesangon, Uang penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, dan selanjutnya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah ditolak oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak dimana Penggugat diwajibkan membuktikan dalil - dalil gugatannya demikian juga Tergugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUHPdata;

Halaman 28 dari 36 Putusan No.76/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi **diberi tanda sebagai P-1 s/d P-22 F dan** untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi pada persidangan tanggal 26 Juli 2023 yang bernama Saksi Rinaldi Imran dan Saksi Enamihana Arozal, demikian juga Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan Bukti surat yang diberi tanda Bukti **T-I s/d T-III, tanpa menghadirkan saksi;**

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut sebab terjadinya perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim akan memeriksa status hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan selama persidangan;

Menimbang, bahwa terkait hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan bukti P-1 berupa surat pengangkatan Penggugat tanggal 1 Februari 2016, dan juga bukti P-5 berupa Surat Pengakuan Hutang dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 13 Maret 2017, adanya Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat juga diperkuat oleh 2 (dua) orang Saksi yang di hadirkan oleh Penggugat Saksi Rinaldi Imran dan Saksi Enamihana Arozal yang menerangkan bahwa Saksi adalah karyawan dari Tergugat yang bekerja sejak Februari 2016 dengan status sebagai PKWTT/Karyawan Tetap oleh karenanya Penggugat dalam menjadikan Tergugat sebagai pihak sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah PKWTT/Karyawan tetap, maka apabila ada Pemutusan Hubungan Kerja harus sesuai dengan ketentuan Ketenagakerjaan yang relevan dengan bukti-bukti yang juga relevan dengan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa setelah membaca isi gugatan dan replik dari Penggugat serta jawaban dan duplik dari Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pokok perselisihan gugatan *a quo* mengenai Perselisihan pemutusan hubungan kerja, dimana Penggugat tidak menerima upah lagi dari Tergugat walaupun sudah ada Surat Pengakuan Hutang atas upah Penggugat dari Tergugat (Vide: Bukti P-5), oleh karenanya untuk memperoleh hak-hak ketenagakerjaannya, baik selama bekerja dan setelah adanya Pemutusan Hubungan kerja, Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana perkara *aquo*;

Halaman 29 dari 36 Putusan No.76/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Ketenagakerjaan yang berbunyi *"Penggugat tidak menerima upah tepat pada waktu yang ditentukan selama 3(tiga) bulan berturut-turut atau lebih meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu sebagaimana Ketentuan Pasal 154 A huruf g UU No. 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 Bab IV Ketenagakerjaan juncto Pasal 36 huruf g angka (3) PP No. 35 Tahun 2021, Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan waktu istirahat Dan Pemutusan Hubungan kerja"*;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak membayarkan kewajibannya kepada Penggugat karena kesulitan keuangan sebagaimana jawaban Tergugat pada angka (5) menyatakan tidak kunjung mendapatkan pendanaan sehingga baik Tergugat maupun Penggugat tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing, dan dikarenakan kondisi Tergugat masih belum mendapatkan pendanaan, sehingga kantor dialihkan ke kantor Holding;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan 3 (tiga) Bukti Surat yaitu T-I berupa Copy kontrak Perjanjian Kerjasama Operasi antara PT. Pertamina EP dan PT ALT GME Bungalin Kariorang, Bukti T-II berupa Copy Peraturan Perusahaan Holding yaitu KSO Pertamina EP-Bungalin Kari Orang, dan Bukti T-III berupa Copy Struktur Pengurus KSO, dari Bukti surat Tergugat ini diketahui ada Perusahaan Holding dan Penggugat merupakan bagian dari Perusahaan Holding, sehingga dengan adanya Jawaban Tergugat pada angka (7) yang menyatakan dikarenakan kondisi Tergugat masih belum mendapatkan pendanaan sehingga kantor dialihkan ke kantor Holding, maka memperhatikan ketentuan pasal 62 ayat(3) Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan dalam hal terjadi pengalihan perusahaan, hak – hak pekerja/Buruh menjadi tanggung jawab Pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak – hak Pekerja/Buruh, dalam hal ini berdasarkan Bukti T-1 Kontrak Perjanjian KSO antara PT Pertamina EP dengan PT ALT GME Bungalin Kariorang, Pasal 46 Ayat (1) dan (2) maka tanggung jawab antara Tergugat dengan PT Pertamina EP terhadap Penggugat secara bersama-sama, demikian juga oleh karena kantor telah dialihkan ke Holding, maka hak-hak Penggugat dalam perkara *aquo* juga menjadi bagian dari tanggung jawab PT Pertamina EP secara bersama-sama;

Halaman 30 dari 36 Putusan No.76/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait masa kerja Penggugat yang dimulai sejak tanggal 1 Februari 2016 (vide : bukti P-1 berupa surat pengangkatan Penggugat sebagai Karyawan Tetap) dan sampai 2 Februari 2021 masih tercatat sebagai karyawan dari Tergugat sebagaimana data Wakil Kepala Teknik Nomor: WKT-005/EP0000/2021-SO tanggal 2 Februari 2021, juga berkesesuaian dengan keterangan Saksi Rinaldi Imran dan Saksi Enamihana Arozal, demikian juga Tergugat tidak membantah dari Penggugat tentang masa kerja sampai 2 Februari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa upah terakhir Penggugat ketika bekerja pada Tergugat, maka berdasarkan bukti P-2 berupa Lampiran Perjanjian Kerja 1.1 berupa Gaji dan Tunjangan tertulis Upah Pokok perbulan Rp.40.959.184,00 sedangkan untuk tunjangan tetap tidak disebutkan, selanjutnya berdasarkan bukti P-5 berupa Pengakuan Hutang dari Tergugat pada angka (2) huruf b tertulis Bahwa pihak Pertama menyatakan dengan benar bahwa gaji pihak kedua (Penggugat) sebagai karyawan adalah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dibuat pada tanggal 13 Maret 2017. Maka berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat upah terakhir Penggugat adalah sebesar Rp.40.000.000,00 perbulan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Tergugat mengalami kerugian, atau sedang melakukan efisiensi, atau sedang tidak beroperasi sehingga Tergugat mengalihkan kantornya ke Holding, Tergugat tidak membuktikannya, sehingga dengan tidak adanya bukti-bukti terhadap dalil Tergugat, maka Majelis Hakim akan memutus berdasarkan fakta selama persidangan hal mana dalam persidangan Penggugat dapat membuktikan adanya hubungan kerja dan juga terbukti upah Penggugat sejak bulan September 2016 tidak diberikan, sekalipun ada pengakuan hutang dari Tergugat tetapi Tergugat tetap tidak membayar upah Penggugat, maka berdasarkan *Pasal 48 PP No. 35 Tahun 2021, Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan waktu istirahat Dan Pemutusan Hubungan kerja, Penggugat berhak mendapatkan uang pesangon 1 x Uang Penghargaan Masa Kerja 1 x dan Uang Penggantian Hak sesuai Pasal 40 ayat (4)*. Dengan demikian Petitum Penggugat pada angka (4) tidak membayar upah Penggugat tepat waktu selama tiga bulan berturut-turut atau lebih sebagaimana ketentuan Pasal 154A ayat (1) huruf g butir (3) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum tersebut di atas, maka untuk menjamin kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak sehingga Penggugat bebas untuk mencari pekerjaan atau usaha baru demikian juga Tergugat dapat focus untuk membangun usahanya, Majelis Hakim berkesimpulan Putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak 2 Februari 2021, dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 huruf g angka (3) dengan demikian Masa Kerja Penggugat adalah selama 5(lima) tahun, dengan demikian hak-hak Penggugat akibat pemutusan Hubungan Kerja adalah sebagai berikut:

- Uang Pesangon $6 \times 1 \times \text{Rp.}40.000.000,00 = \text{Rp.} 240.000.000,00$
- Uang Penghargaan M.K. $2 \times \text{Rp.}40.000.000,00 = \text{Rp.}80.000.000,00$
- Uang Penggantian Hak : Nihil

Maka Jumlah keseluruhan Rp. 320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dengan demikian Petitum Penggugat pada angka (5) dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat pada angka 2 mengenai tidak membayar upah Penggugat sejak bulan September 2016 sampai Februari 2021 selama 54 (lima puluh empat) bulan berdasarkan bukti P-5 (surat Pengakuan Hutang dari Tergugat), Bukti P-2 dan P-4 serta keterangan saksi Saksi Rinaldi Imran dan Saksi Enamihana Arozal, oleh karena upah adalah Hak dari Pekerja yang telah melaksanakan tugasnya pada Perusahaan Tergugat, oleh karenanya Tergugat wajib membayar hak dari Penggugat yang belum di bayar berupa upah selama bekerja pada Tergugat selama 54 (bulan) $\times \text{Rp.}40.000.000,00 = \text{Rp.}2.160.000.000,00$ (dua milyar seratus enam puluh juta rupiah) dengan demikian Petitum Penggugat pada angka (2) dan angka (5.1) dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan THR Penggugat sejak tahun 2017, maka oleh karena Penggugat adalah karyawan Tetap maka berdasarkan Permenaker No. 6 Tahun 2016, Penggugat berhak mendapatkan Tunjangan Hari Raya sebesar 1 bulan upah setiap tahunnya, dalam hal ini Penggugat berhak mendapatkan THR 2017, 2018, 2019, dan 2020 atau 4 bulan $\times \text{Rp.}40.000.000,00 = \text{Rp.} 160.000.000,00$ (seratus enam puluh juta rupiah) dengan demikian petitum Penggugat pada angka (3) dan angka (5.4) dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan Petitum Penggugat pada angka (6) karena tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang

Halaman 32 dari 36 Putusan No.76/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt Pst.



Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial *juncto* Pasal 180 HIR *Juncto* SEMA Nomor 03 Tahun 2000 *Juncto* SEMA Nomor 4 Tahun 2001, tentang Putusan Serta Merta (*Uit vooerbaar bij voorraad*) dan provisional diharuskan adanya syarat-syarat sebagai berikut yaitu:

- Ada surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang menurut Undang-Undang mempunyai kekuatan bukti;
- Ada putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) sebelumnya yang menguntungkan pihak Penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan;
- Ada gugatan provisi yang di kabulkan;
- Dalam pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka (7) yang meminta agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini dibacakan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada hakekatnya hukuman tersebut menurut pasal 606a Rv yang pada pokoknya adalah uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang, maka terhadap petitum Penggugat angka (7) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dan alat bukti yang diajukan Penggugat selain yang telah dipertimbangkan di atas, menurut hemat **Majelis Hakim** tidak perlu lagi dipertimbangkan secara eksplisit dalam perkara *a quo* dinyatakan di kesampingkan, oleh karena itu tidak mempunyai relevansi dengan pokok perselisihan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti yang tidak relevan dengan perkara ini serta alasan hukum lainnya, telah cukup alasan bagi **Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian** dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian sementara nilai gugatan lebih dari Rp. 150.000.000;00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 181 HIR, Tergugat di hukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, jumlah biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 154A ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 Bab IV Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat belum membayar upah Penggugat sejak bulan September 2016 sampai bulan Februari 2021;
3. Menyatakan Tergugat belum membayar THR Penggugat untuk tahun 2017 sampai tahun 2020;
4. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 2 Februari 2021 dengan alasan *Penggugat tidak menerima upah tepat pada waktu yang ditentukan selama 3(tiga) bulan berturut-turut, sebagaimana Ketentuan Pasal 36 huruf g angka (3) PP No. 35 Tahun 2021, Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan waktu istirahat Dan Pemutusan Hubungan kerja;*
5. Menghukum Tergugat **PT ALT GME BUNGALUN KARIORANG dan Pertamina EP** secara tanggung renteng untuk membayarkan hak – hak Penggugat berupa upah yang belum dibayar dan Hak akibat pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa:
 - Uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sejumlah Rp. 320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);
 - Upah yang belum dibayar selama bekerja pada Tergugat sejumlah Rp.2.160.000.000,00(dua milyar seratus enam puluh juta rupiah);
 - THR Penggugat selama 4 tahun sejumlah Rp. 160.000.000,00(seratus enam puluh juta rupiah)
 - Jumlah Keseluruhan Rp.2.640.000.000,00(dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah)
6. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya

Halaman 34 dari 36 Putusan No.76/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang keseluruhannya sejumlah Rp.385.000,00(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin tanggal 25 September 2023, oleh kami **Astriwati, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Mursito, S.H.** dan **Gotti Situmorang, S.Sos.S.H.,M.M.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 oleh Ketua Majelis di damping oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Martha Asri Kusuma, S.H., M.Hum**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Mursito S.H.,

Astriwati, S.H., M.H.,

Gotti Situmorang, S.Sos.S.H.,M.M.

Panitera Pengganti,

Martha Asri Kusuma,S.H., M.Hum

Rincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran : Rp.30.000,00
- Biaya Proses: Rp.75.000,00
- Panggilan Rp.250.000,00
- PNBP Panggilan Rp.10.000,00
- Redasi Rp.10.000,00
- Materai Rp.10.000,00
- -----

Halaman 35 dari 36 Putusan No.76/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp.385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima
ribu rupiah)

Halaman 36 dari 36 Putusan No.76/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)